

통 보 (우수사례)

1. 제 목 : 사옥 무상임대 공간의 재산세 환급을 통한 비용절감
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부 기획관리팀 김종엽 과장(4급)은 2022. 3. 14.부터 사옥 시설·임대차계약의 관리 및 관련 회계·세무 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

경기지역본부는 지역사회 공헌을 목적으로 2017. 4월 사옥 준공 시부터 지상1층 일부 공간을 ◆◆시 산하기관인 ◆◆시육아종합지원센터(이하 “센터”라고 한다)에 ‘어린이 장난감 대여 도서관’ 운영을 위한 공간으로 무상 제공(무상임대계약)¹⁾하고 있다.

한편, 경기지역본부는 보유 사옥에 대하여 매년 재산세를 납부하고 있으며, 2022년 기준 금 47,030,000원의 재산세를 납부했는데

1) 경기지역본부 사옥 무상임대계약 내용

임 차 인	·경기◆◆시동부 육아종합지원센터 (◆◆시 산하기관)
임차목적	·어린이 장난감 도서관
임대기간	·'17.4.28. ~ '23.4.28 (최초 계약) ·'23.4.28. ~ '28.4.28 (연장계약 체결)
전용면적	·135.57㎡(약41평)
공용면적	·31.64㎡(약9.4평)
보증금	·지역 사회공헌관련 무상 사용대차계약

위 직원은 지방자치단체(이하 “지자체” 라고 한다)가 공공용으로 무상 사용하는 공간에 대하여 관할 지자체와 재산세 감면을 협의하도록 권고한 일상감사²⁾ 의견에 따라 처리 방안을 적극적으로 검토하였다.

다. 실적 또는 성과

위 직원은 세제(稅制) 관련 자체 법률검토를 통해 「지방세법」 제109조에서 국가, 지방자치단체가 1년 이상 공용 또는 공공용으로 무상 사용하는 재산에 대하여는 재산세를 부과하지 않도록 정하고 있음을 근거로 경기지역본부에서 센터에 무상임대하고 있는 공간에 대한 재산세 감면에 대하여 관할 지자체인 ◇◇시 ○○구청과 적극적으로 협의 하였다.

그 과정에서 ○○구청은 위 계약은 외형상 무상임대로 볼 수 있으나 관리비를 실비정산 하는 등 그 실질을 무상으로 보기 힘든 점을 들어 비과세 대상에 해당하지 않는다고 판단하였으나

위 직원은 「지방세법」에 비과세 요건 상 관리비 실비정산을 배제한다는 등의 내용이 규정되어 있지 않다는 점을 강력히 주장 및 설득하여 공사의 의견을 관철시켰다.

그 결과 2023. 5. 30. [표 16]과 같이 과거 5개년(2018~2022년)에 해당하는 재산세 9,751,310원을 환급받았고, 2023년부터 계속해서 해당 무상임대 공간에 대한 재산세를 감면(연간 약 2백만 원 예상)받을 수 있게 되었다.

2) 「경기지역본부 1층 장난감도서관 무상임대차 연장 계약 체결」 (경기지역본부-xxxxx, 2023. 4. 27.)

[표 16] 경기지역본부 사옥 재산세 환급 내역

(단위: 원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계
-----	------	------	------	------	------	-----

“기재 생략”

또한, 위 직원은 본 사례를 경기지역본부에 한정하지 않고 자체 사옥을 보유한 9개 지역본부 사옥 임대 현황을 조사하여 경기지역 본부와 유사하게 지자체에 사옥 중 일부 공간을 무상임대하고 있는 본부를 확인하고, 전 지역본부에 재산세 감면 사례를 전파³⁾하였고

이를 통해 [표 17]과 같이 추가 3개 지역본부(○○○○, ■■, ㉞㉞)에서 총 26,407,253원의 재산세를 환급받을 수 있었다.

[표 17] 타 지역본부 재산세 환급 내역

(단위: 원)

구 분	○○○○	■■	㉞㉞
-----	------	----	----

“기재 생략”

3) 「경기본부 사옥 지자체 공공사용 무상임대차 관련 재산세 환급 사례 전파」 (경기지역 본부-xxxxxx, 2023. 7. 7.)

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 적극적 업무처리로 무상임대 공간에 대한 재산세 감면을 실현한 기획관리팀 김종엽 과장(4급)을 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)